



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 415/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

התובעת: א.ד.מ. ניהול ואחזקת מבנים בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד דרור נאור
מרחוב מנחם בגין 55 תל אביב

- נ ג ד -

הנתבעת: חברת גוש 7093 חלקה 162 בע"מ
מרחוב מנורת המאור 3 תל אביב

ה ח ל ט ה

התובעת טוענת כי היא התקשרה עם הנתבעת, בעלים של בנין משרדים הבנוי על חלקה 533 בגוש 7093 ברחוב מנורת המאור 3 תל אביב (להלן: "הבית"), בהסכם לניהול הבית החל משנת 2008 (להלן: "הסכם הניהול").

לטענת התובעת הנתבעת לא נשאה במלוא התשלומים המגיעים לה על פי ההסכם, לרבות, הפרשי הצמדה למדד של דמי הניהול החודשיים ובגין חיובי צריכת החשמל. כן נתבקש חיוב הנתבעת בתשלום ריבית הסכמית. קרן החוב הנתבעת עומדת על סך של 1,134,450 ₪.

לאחר שבחנתי את כתב התביעה הגעתי למסקנה כי אין למפקח על רישום מקרקעין סמכות לדון בתובענה.

סמכותו של המפקח על רישום מקרקעין להכריע בסכסוכים נקבעה בסעיף 72 לחוק המקרקעין תשכ"ט-1969 (להלן: "החוק") הקובע:

"72. (א) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר זכויותיהם או חובותיהם לפי התקנון או לפי סעיפים 58, 59 או 59א עד 59ח, לפי חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), התשס"ח-2008 או לפי סעיפים 6ט עד 6סא, 21ב ו-27ג לחוק הבזק, תשמ"ב-1982 יכריע בו המפקח.

(ב) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר הסגת גבול מצד בעל דירה לגבי דירה אחרת או לגבי הרכוש המשותף, רשאי התובע להביאו, לפי בחירתו, לפני בית משפט מוסמך או לפני המפקח.

(ג) האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) יחול גם במקרה שמחזיק הדירה מטעם בעל הדירה או המתחזק הוא צד לסכסוך, ואם היתה דירה מוכרת בחכירה לדורות או בחכירת משנה לדורות - גם אם צד לסכסוך הוא המחכיר לדורות או מחכיר המשנה לדורות.

(ד) האמור בסעיף זה אינו גורע מתקפו של הסכם למסור סכסוכים כאמור להכרעת בורר"

בתי המשפט נתנו פירוש דווקני לסעיף 72 המצוטט לעיל וקבעו כי אין להרחיב את פירושו. כך נקבע בד"נ 20/73 שמוע נגד טדובסקי ואח' פ"ד כ"ח (1) עמ' 730 בעמ' 733 מפי מ"מ הנשיא זוסמן (כתוארו אז): "סעיף 72 לחוק המקרקעין... מרחיב אמנם את סמכותו של המפקח, היכול עכשיו



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 415/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

לדון גם בתביעת נזיקין בעילה של הסגת גבול, ולענין זה נעשתה סמכותו מקבילה לזו של בית המשפט, אך... אין הוא רשאי לדון בתביעות נזיקין אחרות".

על פי ההלכה הפסוקה גם עילות המטרד והפרת חובה חקוקה אינן בסמכותו של המפקח (ראה ע"א 664/71 עורקבי ואח' נגד נקר פ"מ ע"ח 130 וכן ע"א 458/69 שליט נגד גולדברג פ"ד כ"ד (1) 231).

העולה מכך הוא כי משרצה המחוקק להעניק למפקח סמכות לדון בעילה מסוימת הוא עשה זאת באופן מפורש ומכאן, כאשר עילות אחרות אינן מוגדרות במפורש בחוק המקרקעין, הן אינן בסמכותו של המפקח.

תקנה 78 לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום), תשע"ב - 2011 אמנם מחילה את תקנות סדר הדין האזרחי בשינויים המחוייבים על סדרי הדין בפני המפקח בכל ענין שלא נקבעה לגביו הוראה אחרת בחוק או בתקנות המקרקעין. אולם, אין בכוחו של מחוקק המשנה אשר התקין את התקנות להעניק למפקח סמכות עניינית שלא ניתנה לו בחוק המקרקעין על ידי המחוקק הראשי.

התביעה מבוססת על הסכם הניהול. זוהי עילת התביעה היחידה המפורטת בכתב התביעה. כך גם עיקר הסעדים המבוקשים, כל מקורם באותו הסכם - תשלום הפרשי הצמדה על דמי הניהול וחיוב בריבית הסכמית. גם רכיב תביעת החזר הוצאות החשמל כרוך וקשור בהסכם הניהול.

התביעה מבוססת על עילה מכח דיני החוזים ולמצער מכח דיני עשיית עושר ולא במשפט. אין המדובר בתובענה כנגד הנתבעת בהתאם להוראות חוק המקרקעין ואין כתב התביעה מציע כל עילה שכזו. מדובר, למעשה, בתובענה של נותן שירותים לתשלום שכרו והוצאותיו על פי הסכם עם מקבל השירותים.

אף שמדובר בתביעה כספית, הרי שלשם מתן סעד כאמור יש להיזקק לבחינת הסכם הניהול, פרשנותו של ההסכם וקביעת מסקנות אופרטיביות על בסיסו. בכל אלו לא מוסמך מפקח על רישום מקרקעין לדון ולהחליט.

אומנם, בהתאם להוראות סעיף 72(ג) לעיל יכול גם "מתחזק" להיות צד לסכסוך בפני מפקח על רישום מקרקעין. אולם, אף אם נקבל את טענת התובעת כי היא מתחזק בהתאם להוראות החוק (על אף שאין כל התייחסות בכתב התביעה לעובדה כי קיימים בעלים נוספים על פי הנסח הרשום שצורף), עדיין אין בחוק המקרקעין הוראה המסמיכה את המפקח לדון בסכסוך שבין מתחזק לבין נציגות או בעלי הדירות בבית שעילתה הסכם למתן שירותים שבין הצדדים.

ויוודגש, לא ניתן לכלול בהוראות סעיפים 72(א) ו- (ב) לעיל כל סכסוך שבין חברת ניהול או אפילו "מתחזק" לבין נציגות או בעלי דירות שעילתו איננה נובעת מהוראות חוק המקרקעין. בודאי שלא ניתן לכלול בסעיף האמור סכסוך שעניינו בפרשנות ויישום הסכם ניהול. בכל מקרה, אף אם מתחזק הוא צד לסכסוך, עילת התביעה בה מוסמך מפקח לדון הינה אך מכח הוראות חוק המקרקעין כאמור.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 415/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

ויוער, עילת התביעה דנן אין עניינה בהוראות סעיף 58 לחוק המקרקעין, שהרי אין בסעיף האמור קביעה בדבר הצמדה של דמי ניהול או תשלום ריבית הסכמית בהעדר תקנון מוסכם או החלטה אסיפה כללית ברוב הנדרש. מדובר בחיובים שמקורם בנסיבות דנן אך מכח הסכם הניהול.

לאור כל האמור הרי שהמדובר בתביעה חוזית שאינני מוסמך לדון בה.

בפסק דין שניתן בבית המשפט המחוזי בת"א ע"י כב' השופטת חיות ב-ע"א 1730/99 ז.ה.ר בע"מ ואח' נ. יום טוב בע"מ (לא פורסם) נקבע כי למפקח על רישום מקרקעין ישנה הסמכות להעביר תביעות לבית משפט השלום: "בנסיבות אלה, לא היה מקום לדחות (ע"י המפקח, א.ס.) את העתירה החילונית שהעלו המערערות והיה זה מן הראוי להעתר לה ולהעביר את התביעות שבנדון לבית משפט השלום המוסמך, על מנת שהמערערות תוכלנה להביא את תביעותיהן בפניו".

חיזוק לעמדות אלה נמצא במאמרה של כב' נשיאת בתי משפט השלום במחוז תל אביב – יפו, השופטת עדנה בקנשטיין, במאמרה "הלא יעבירו עוד?", עלי משפט כרך ה' מרץ 2006 (תשס"ו), 7.

לאור האמור לעיל, ובהתאם להחלטה שניתנה בבית המשפט המחוזי בתל אביב ע"י כב' השופט ד"ר קלינג בת"א (ת"א) 1098/01 פיק נכסים בע"מ נגד נציגות הבית המשותף תק – מח 2002 (2) 3071, למפקח על רישום מקרקעין ישנה הסמכות בהתאם להוראות סעיף 79(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד – 1984, להעביר תביעה, שאינה בסמכותו, לבית המשפט המוסמך.

לאור האמור לעיל, ולאור היות הסמכות לדון בתובענה נתונה לבית משפט אחר, אני מורה, בהתאם לסעיף 79(א) הנ"ל, על העברת התביעה לדיון בבית-משפט השלום בתל אביב המוסמך עניינית לדון בתובענה.

בנסיבות אלו בהן הועברה התובענה עוד בטרם נמסרה לנתבעת, אינני מוצא מקום ליתן צו להוצאות.

ככל שיידרש תשלום אגרה בבית משפט השלום לצורך ניהול ההליך שם, אני מורה כי תושב לתובעת האגרה ששולמה בעת פתיחת ההליך דנן במלואה, לאחר המצאת אישור בדבר תשלום האגרה בבית המשפט כאמור.

המזכירות תמציא החלטה זו לצדדים בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתנה בלישכתי היום ח' תשרי תשע"ד, 12 ספטמבר 2013, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
בתל אביב